الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات
امتحان بكالوريا التعليم الثانوي — دورة: 2022
الشعبة: تسيير واقتصاد

اختبار في مادة: القانون — المدة: 02 سا و30 د

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين:

الموضوع الأول

الجزء الأول: (06 نقاط)

1) اذكر خصائص شركة التضامن.

2) عرّف النّزاعات الجماعية للعمل، ثم اذكر طرق تسويتها.

3) اذكر التزامات العامل في عقد العمل.

الجزء الثاني: (06 نقاط)

السند:

- يرغب الشّاب "أيمن" في إنشاء شركة لإنتاج وبيع الأكياس الورقية، ولهذا الغرض تحصل على قرض من بنك القرض الشعبي الجزائري بمبلغ 9000000 دج.
- وُظف مبلغ القرض في اقتناء آلات إنتاجية من المورد " نافع"، دُفع ثمنها وتمّ استلامها.
- اتّفق الشّاب "أيمن" مع السيد "السعيد" الذي يملك محلات تجارية تقع بشارع الاستقلال على تأسيس شركة، بحيث يكون جزء من محلاته مقرا لها، تسمى "شركة أيمن والسعيد للأكياس الخضراء". يحمل الشّريكان صفة التّاجر، مدّتها عشرون سنة (20) وتمّ تحرير العقد التّأسيسي لدى الموثق.
- بعد مدّة حدث انفجار في المولّد الكهربائي، ممّا أدّى إلى احتراق جميع الآلات الإنتاجية وهلاك جزء كبير من المحلات التّجارية.

المطلوب: انطلاقا من السند وعلى ضوء ما درست أجب عن الآتي:

1) استخرج من السند:

أ- نوع شركة أيمن والسعيد للأكياس الخضراء.

ب- ركنين من الأركان الموضوعية لعقد البيع.

جـ- التزامات الشاب" أيمن" تُجاه المورد "نافع".

د- البيانات المتعلّقة بعقد الشركة.

2) هل تستمر الشركة في نشاطها بعد حادث الانفجار؟ برّر إجابتك.

الجزء الثالث: (08 نقاط)

الوضعية:

1) أبرم السيد " فريد" مع سبعة أشخاص (07) لدى الموثق عقد تأسيس شركة لإنتاج وبيع الألبان والأجبان، ومن بنوده:

- رأسمال الشركة 50000000 دج.
- مسؤولية الشريك في الشركة بقدر ما يملكه من أسهم.
- أسهم الشركة قابلة للتداول بالطرق التجارية.

2) توظف الشركة مجموعة من العمال من بينهم:

- العامل "حسين": قام بتسريب معلومات تكنولوجية لصالح مؤسسة منافسة وتمّ فصله عن العمل.
- العامل "مصطفى": أصيب بشلل كلي.
- العامل "عيسى": بسبب حرمانه من حريته تمّ توقيفه عن العمل إلى غاية الفصل في الدّعوى القضائية المرفوعة ضدّه، وبعد سنة من توقيفه صدر حكم ببراءته وتمّ إدراجه في منصب عمل آخر بأجر مماثل لأجره السّابق غير أنّه رفض ذلك.

المطلوب: انطلاقا من الوضعية وعلى ضوء ما درست أجب عن الآتي:

1) ما النّوع القانوني لشركة الألبان والأجبان؟ برّر إجابتك.

2) استخرج ركنا من الأركان الشكلية لعقد الشركة المشار إليه في الوضعية.

3) ما نوع حالة إنهاء علاقة العمل عند:

أ- فصل العامل "حسين" عن العمل؟ بيّن سببها.

ب- إصابة العامل "مصطفى" بالشّلل الكلي؟

4) ما هي الوضعية القانونية للعامل "عيسى" خلال فترة توقيفه عن العمل؟ استخرج سببها.

5) هل رفْض العامل "عيسى" لمنصب العمل الجديد قانوني؟ برّر اجابتك.

انتهى الموضوع الأول

الموضوع الثاني

الجزء الأول: (06 نقاط)

أجب عن الأسئلة التالية:

- عرّف عقد الشركة، وبيّن جزاء الإخلال به.
- اذكر أسباب انقضاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
- اذكر التزامات صاحب العمل في عقد العمل.

الجزء الثاني: (06 نقاط)

السند:

- باع السيد "عبد الرحمن" قطعة أرض للسيد " رشيد " مساحتها خمسة هكتارات(05)، لإقامة عيادة معتمدة.
- أقَر كل من السيدين "عبد الرحمن" و" رشيد " بكامل أهليتهما للتعاقد على قطعة الأرض، كما صرّح السيد "عبد الرحمن" أنّه ملتزم بكافة الضمانات القانونية الجارية في مثل هذا الشأن.
- عاين السيد " رشيد" قطعة الأرض لأجل هذا الاتفاق، وبعد الإيجاب والقبول من الطرفين، أبرما عقدا لدى الموثق.
- دفع السيد "رشيد "مبلغ 1800000 دج للسيد "عبد الرحمن" مقابل قطعة الأرض، وبعد استيفاء إجراءات الشهر لدى المحافظة العقارية، مكّنه من وضع يده على قطعة الأرض.

المطلوب: بناء على السند أعلاه وحسب ما درست أجب عن الآتي:

1) كيف يسمى الاتفاق الذي تمّ بين السيدين " عبد الرحمن" و " رشيد " ؟ عرّفه.
2) استخرج من السند الأركان الموضوعية والشكلية لهذا الاتفاق.
3) ما هي التزامات السيد " عبد الرحمن" تُجاه السيد " رشيد " الواردة في السند؟

الجزء الثالث: (08 نقاط)

الوضعية:

- أسّس ثمانية أشخاص (08) شركة " **القدس العربي** " لإنتاج وبيع مختلف أنواع الحديد، برأس مال يقسم إلى 400 سهم بقيمة 2750 دج للسهم الواحد بموجب عقد رسمي حُرِّر بمكتب الموثق وقُيِّد في السجل التجاري.
- تم إيداع ملخص العقد التأسيسي في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية ونشره في جريدة يومية وطنية، واقتصر الاكتتاب على المؤسسين وحدهم.

- يرغب السيد " عمر " في المساهمة في رأس مال شركة " **القدس العربي** " بتقديمه حصة عمل.
- بعد أربع سنوات (04) من النشاط:

1) تنازل الشريك " رضا" عن أسهمه لباقي الشركاء بداعي غياب الجدوى الاقتصادية.

2) خُفّض الأصل الصافي للشركة (رأس المال) إلى 280000 دج بفعل الخسائر المتتالية الثابتة في وثائق الحسابات.

3) وفاة الشريك "سليم " نتيجة أزمة صحية.

المطلوب: على ضوء هذه الوضعية وبناء على ما درست أجب عن الآتي:

1) حدّد نوع شركة " **القدس العربي**" مع التّبرير ثم عرّفها.

2) استخرج من الوضعية الأركان الشكلية لشركة " **القدس العربي** ".

3) وضّح طريقة تأسيس شركة " **القدس العربي** ".

4) هل يُقبل السيد " عمر " كشريك في شركة " **القدس العربي** "؟ برّر ذلك.

5) هل تستمر شركة " **القدس العربي** " بعد أربع سنوات (04) من نشاطها:

أ- عند رأس مال الشركة المُخفّض إلى 280000 دج؟ برّر إجابتك.

ب- عند تزامن وفاة الشريك "سليم" مع تنازل الشريك " رضا" عن أسهمه لباقي الشركاء؟ برّر إجابتك.

انتهى الموضوع الثاني